

집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안

(박홍배의원 대표발의)

의안 번호	17529
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 박홍배 · 김한규 · 박용갑
임오경 · 김태선 · 박균택
이정현 · 이연희 · 김남근
민병덕 · 김태년 · 박정현
진성준 · 박 정 · 이정문
김현정 · 박수현 · 이수진
김원이 · 전진숙 · 최혁진
의원(21인)

제안이유

현행 「집회 및 시위에 관한 법률」은 옥외집회 또는 시위를 개최하려는 경우 관할 경찰관서장에게 일정한 사항을 사전에 신고하도록 하고, 이를 위반한 경우 형사처벌하도록 규정하고 있음. 이러한 사전 신고 제도는 옥외집회의 시간·장소·규모 등을 미리 파악하여 집회의 자유를 보장하면서도 교통 소통과 시민의 안전을 확보하고 공공의 안녕질서를 유지하기 위한 제도로써 운영되고 있음.

그러나 헌법재판소는 2026년 2월 26일, 옥외집회에 대한 사전신고의무를 위반한 경우를 예외 없이 형사처벌하도록 한 「집회 및 시위에 관한 법률」 제22조제2항 중 제6조제1항 본문 가운데 옥외집회 부분

에 대하여 헌법불합치 결정을 선고하였음. 헌법재판소는 미신고 옥외 집회에 대한 형사처벌 자체가 곧바로 위헌이라고 보기는 어렵지만, 집회의 발생 경위, 규모 및 진행 방식, 질서유지인 배치 여부, 공공의 안녕질서를 해칠 위험의 발생 여부 등 구체적 사정을 고려하지 않고 일률적으로 형사처벌하는 것은 집회의 자유를 과도하게 제한할 우려가 있다고 판단하였음.

현행 규정은 긴급하거나 우발적으로 이루어진 집회, 규모가 작고 평화적으로 진행된 집회, 실제로 공공의 안녕질서에 대한 위험이 발생하지 않은 집회 등 다양한 상황을 구분하지 않고 미신고 옥외집회를 일률적으로 형사처벌의 대상으로 규정하고 있어 집회의 자유 보장과 형벌의 보충성 원칙에 비추어 제도 개선 필요성이 제기되고 있음.

이에 사전신고의무 자체는 유지하되, 미신고 옥외집회에 대한 형사처벌 단계에서 집회의 발생 경위, 규모, 진행 방식, 질서유지인 배치 여부 및 실제로 공공의 안녕질서에 미친 영향 등을 고려할 수 있도록 처벌 예외를 명시하여 헌법재판소 결정 취지를 반영하려는 것임. 이를 통해 신고제의 행정질서 유지 기능은 유지하면서도 미신고 집회에 대한 형사처벌 적용 범위를 합리적으로 조정하고, 집회의 자유와 공공질서 보호 사이의 균형을 보다 적절하게 확보하려는 것임(안 제22조).

주요내용

가. 미신고 옥외집회에 대한 형사처벌 규정은 유지하되, 공공의 안녕

질서에 대한 명백한 위험이 없는 경우에는 처벌하지 아니하도록 예외를 규정함.

나. 천재지변, 재난, 그 밖의 긴급한 사유로 사전에 신고할 수 없었던 경우에는 처벌 대상에서 제외하도록 함.

다. 처벌 여부 판단 시 집회의 발생 경위, 일시, 장소, 규모, 진행 방식, 질서유지인 배치 여부 및 실제로 공공의 안녕질서에 미친 영향 등을 종합적으로 고려하도록 함.

집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안

집회 및 시위에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제22조제2항 중 “제5조제1항 또는 제6조제1항을”을 “제5조제1항을”로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 제4항 및 제5항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제6조제1항 본문을 위반하여 옥외집회를 주최한 자는 2년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 천재지변, 재난, 그 밖의 긴급한 사유로 제6조제1항에 따른 기간 내에 신고할 수 없었던 경우
2. 집회의 발생 경위, 일시, 장소, 규모, 진행 방식, 질서유지인 배치 여부 및 실제로 공공의 안녕질서에 미친 영향 등을 고려할 때 공공의 안녕질서를 현저히 해칠 명백한 위험이 없다고 인정되는 경우

부 칙

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제22조(벌칙) ① (생 략) ② <u>제5조제1항 또는 제6조제1항을 위반하거나 제8조에 따라 금지를 통고한 집회 또는 시위를 주최한 자는 2년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다.</u> <u><신 설></u>	제22조(벌칙) ① (현행과 같음) ② <u>제5조제1항을</u> ----- ----- ----- -----. ③ <u>제6조제1항 본문을 위반하여 옥외집회를 주최한 자는 2년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u> <u>1. 천재지변, 재난, 그 밖의 긴급한 사유로 제6조제1항에 따른 기간 내에 신고할 수 없었던 경우</u> <u>2. 집회의 발생 경위, 일시, 장소, 규모, 진행 방식, 질서유지인 배치 여부 및 실제로 공공의 안녕질서에 미친 영향 등을 고려할 때 공공의 안녕</u>

<u>③</u> · <u>④</u> (생략)	<u>질서를 현저히 해칠 명백한 위험이 없다고 인정되는 경우</u> <u>④</u> · <u>⑤</u> (현행 제3항 및 제4항 과 같음)
--------------------------	---